

Übung im Zivilrecht für Wirtschaftswissenschaftler und andere Studiengänge

Einheit 7

Dipl.-Jur. Morgaine Jelitko
morgaine.jelitko@uni-goettingen.de

Inhalte der heutigen Einheit

- **Allgemeines Schuldrecht**
 - Wiederholung: Prüfungsreihenfolge bei Ansprüchen
 - Übungsfall 28
- **Kaufrecht**
 - Rechte des Käufers bei Mängeln – Überblick
 - Übungsfälle 22, 23
 - Exkurs: Vertragliche SE-Ansprüche
 - Übungsfall 26



Prüfungsreihenfolge bei Ansprüchen

- I. **Vertragliche** Ansprüche (z.B. § 433 Abs. 2 BGB)
 - II. **Quasivertragliche** (vertragsähnliche) Ansprüche
 - culpa in contrahendo, § 311 Abs. 2 BGB
 - Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA), §§ 677 ff. BGB
 - III. **Dingliche** Ansprüche (z.B. § 985 BGB)
 - IV. **Deliktische** Ansprüche (z.B. § 823 Abs. 1 BGB)
 - V. **Bereicherungsrechtliche** Ansprüche (z.B. § 812 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 BGB)
-
- Häufig sind mehrere Anspruchsgrundlagen zu prüfen
 - Eselsbrücke: „**V**iele **q**üälen **s**ich **d**urchs **B**BG“



Übungsfall 28

K kauft beim Möbelhändler V einen Tisch des Typs „Z 2000“ zum Preis von € 500.-. Vereinbart wird, dass der Tisch am 18.11. um 10:00 Uhr geliefert wird. V, der 100 Exemplare dieses Tisches auf Lager hat, lädt einen Tisch in seinen Lieferwagen und bringt diesen zum vereinbarten Zeitpunkt zu K.

Da K jedoch nicht in seiner Wohnung ist, nimmt V den Tisch wieder mit. Am Retourweg gerät der Lieferwagen – ohne Verschulden des V – in Brand, wobei der Tisch zerstört wird. V verlangt die Zahlung von € 500,-. K ist dazu nur bereit, wenn V einen neuen Tisch liefert.

Wie ist die Rechtslage?



Zur Wiederholung & Einordnung
Übersicht: Prüfungsaufbau
Wie gliedere ich eine Anspruchsprüfung?

I. Anspruch entstanden

- Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen der Anspruchsgrundlage
- Vorliegen von rechtshindernden Einwendungen

II. Anspruch erloschen/untergegangen

- Vorliegen von rechtsvernichtenden Einwendungen bspw.
- Erfüllung (§ 362 Abs. 1 BGB)
- Unmöglichkeit (§ 275 Abs. 1 BGB)

III. Anspruch durchsetzbar

- Vorliegen von rechtshemmenden Einwendungen (= **Einreden**)



KAUFRECHT: MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Kaufrechtliches Mängelgewährleistungsrecht

→ Dem Käufer können die Mängelgewährleistungsrechte aus § 437 BGB nur dann zustehen, wenn die unten genannten Voraussetzungen vorliegen

→ Man sagt auch, dass man zuerst die „Eröffnung des Mängelgewährleistungsrechts“ prüfen muss

Voraussetzungen:

1. Kaufvertrag (§ 433 BGB)
2. Über eine Sache (§ 90 BGB)
3. Sachmangel (§ 434 BGB)
4. Bei Gefahrübergang (grds. §§ 446, 447 BGB)



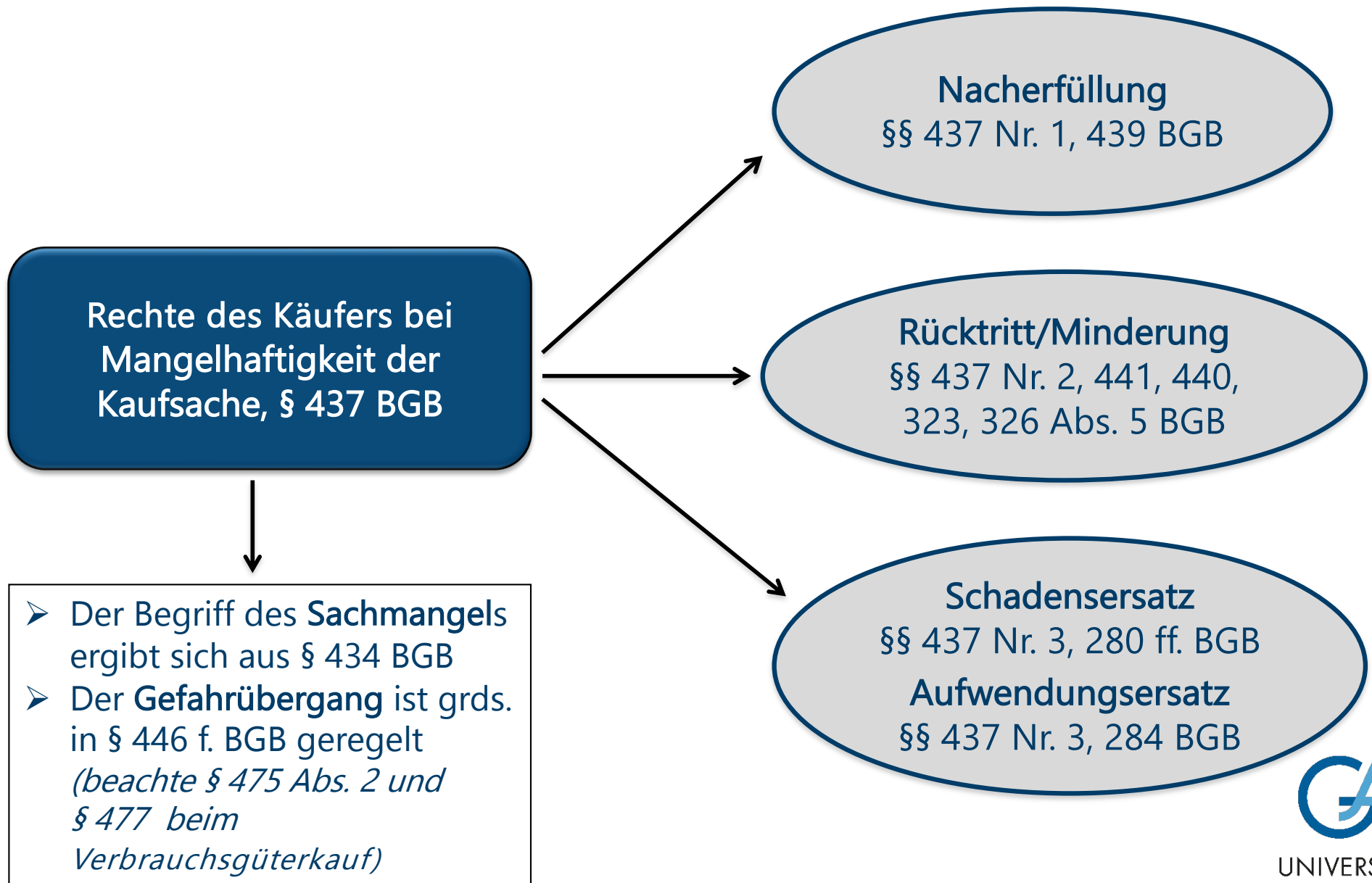
Mangel, § 434 BGB

1. Mangel iSd § 434 Abs. 1 BGB

→ Anforderungen grds. gleichwertig



Überblick: § 437 BGB



Prüfungsschema: Nacherfüllung, §§ 437 Nr. 1, 439 BGB

1. Kaufvertrag (über eine Sache), § 433
2. Mangel, § 434
3. Bei Gefahrübergang, §§ 446 f.
4. [Kein Gewährleistungsausschluss]
5. Kein Ausschluss der Nacherfüllung
 - a) Unmöglichkeit, § 275 I
 - b) Unverhältnismäßige Kosten, § 439 IV
6. Rechtsfolge: Nachbesserung (§ 439 Abs. 1 Alt. 1) oder Nachlieferung (§ 439 Abs. 1 Alt. 2)

*→ Der Käufer will weiterhin die Leistung,
der Verkäufer repariert oder liefert Ersatz.*



Prüfungsschema : Rücktritt wegen Mangelhaftigkeit der Kaufsache, §§ 346 Abs. 1, 437 Nr. 2, 323 Abs. 1 BGB

I. Voraussetzungen des § 437 BGB („Eröffnung der Mängelrechte“)

1. Kaufvertrag (über eine Sache), § 433
2. Mangel, § 434
3. Bei Gefahrübergang, §§ 446 f.
4. [Kein Gewährleistungsausschluss]

II. Besondere Rücktrittsvoraussetzungen

1. Rücktrittserklärung, § 349
2. Fristsetzung oder Entbehrlichkeit
 - Grds. erfolglose Nachfristsetzung, § 323 Abs. 1 oder:
 - Entbehrlichkeit einer Fristsetzung nach § 323 Abs. 2, § 440 oder § 475d Abs. 1

III. RF: Umwandlung in Rückgewährschuldverhältnis, § 346 Abs. 1

→ *Der Käufer will die Leistung nicht mehr,
der Verkäufer nimmt sie zurück und zahlt den Kaufpreis zurück.*



Übungsfall 22

Karl (K) kauft in der Boutique der Victoria (V) einen neuen Anzug des Typs „Chef Prestige“. Als K zuhause ankommt, erkennt er, dass der Anzug einige Flecken aufweist, die nicht zu beseitigen sind. K bringt den Anzug zurück und verlangt „das Geld zurück“. V verweigert die Kaufpreistrückzahlung und bietet K den gleichen Anzug, der keinerlei Flecken aufweist, an.

Kann K von V die Rückzahlung des Kaufpreises verlangen?



Übungsfall 23

Der Autohändler Viktor (V) verkauft Karl (K) ein gebrauchtes Auto. Nach Übergabe des Wagens und Barzahlung (€ 10.000.-) stellt K fest, dass der Auspuff defekt ist.

Kann K von V die Reparatur des Autos verlangen?



VERTRAGLICHER SCHADENSERSATZ §§ 280 FF. BGB



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Wiederholung: Leistungsstörungen – Übersicht

- **Unmöglichkeit der Leistung**
 - Der zu liefernde Computer wird vor der Übergabe zerstört.
 - § 275 Abs. 1, §§ 280 Abs. 1, 3, 283, § 311a Abs. 1, 2 BGB
- **Verzögerung der Leistung**
 - Der vertraglich am 1.11. geschuldete Computer wird erst am 15.11. geliefert.
 - §§ 280 Abs. 1, 2, 286 BGB
- **Nichtleistung**
 - Der geschuldete Computer wird gar nicht geliefert.
 - §§ 280 Abs. 1, Abs. 3, 281 BGB
- **Schlechtleistung**
 - Der geschuldete Computer ist bei der Übergabe defekt.
 - Mängelgewährleistungsrechte, §§ 437 ff. BGB
- **Verletzung einer Schutzpflicht**
 - Der Fliesenleger beschädigt während der Arbeit die Badezimmertür.
 - §§ 280 Abs. 1, 241 Abs. 2 BGB

Vertraglicher SE:

Abgrenzung der Schadensarten

Schadensersatz statt der Leistung	Schadensersatz neben der Leistung
§§ 280 I, III, 281	Verzugsschaden, §§ 280 I, II, 286
§§ 280 I, III, 283	Mangelbedingter Begleitschaden, §§ 437 Nr. 2, 280 I
§ 311a II	Sonstiger Begleitschaden, § 280 I
§ 284 (Aufwendungsersatz)	
Der Schadensersatz ersetzt die Leistung – Schadensersatz kann nicht gemeinsam mit dem Leistungsanspruch geltend gemacht werden	Der Schadensersatz ergänzt die Leistung – Gemeinsame Geltendmachung mit dem Leistungsanspruch möglich

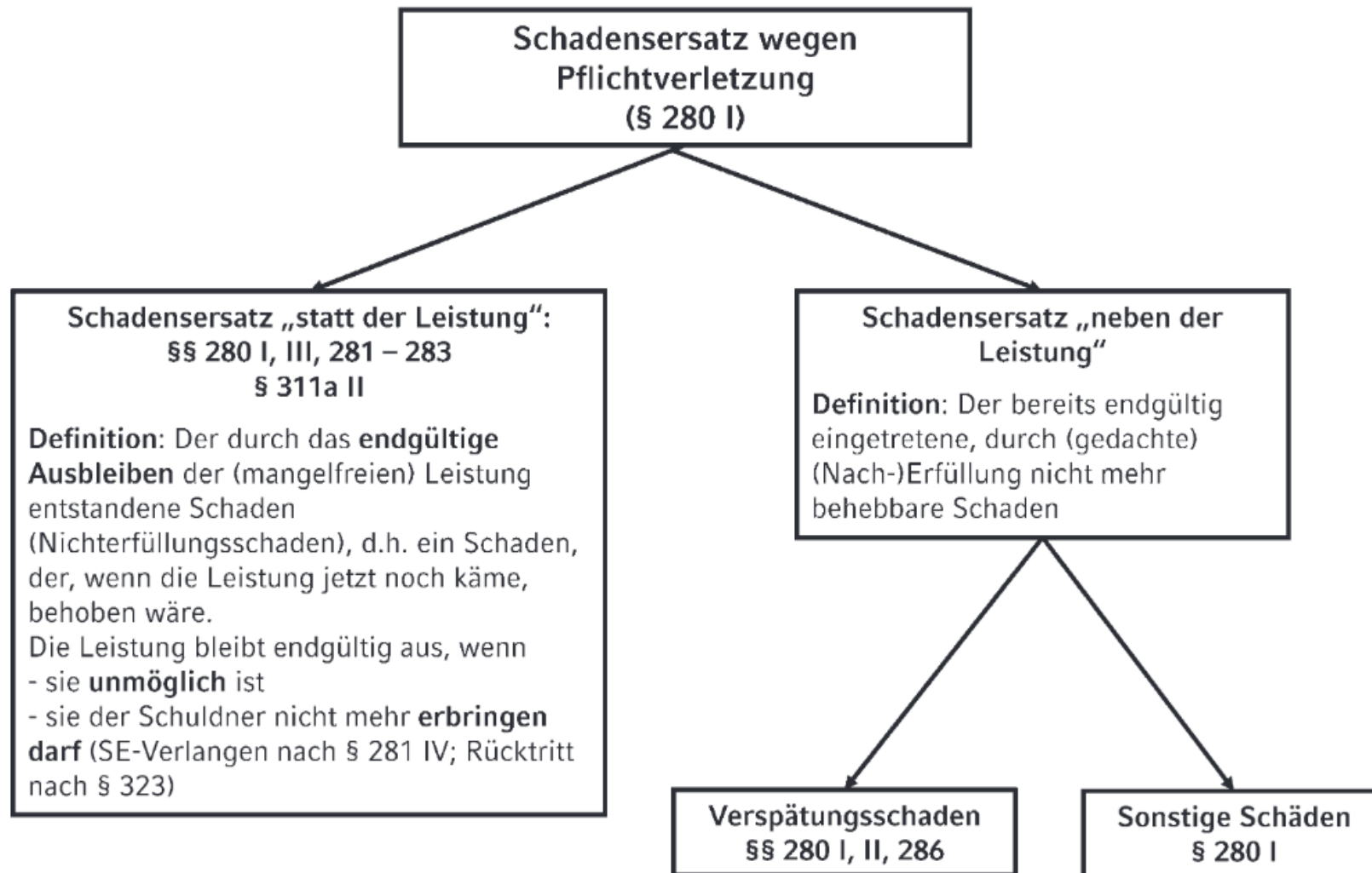


Abgrenzungstheorien

- Schadenstypologische Abgrenzung:
 - Wenn das Äquivalenzinteresse (= Interesse am Erhalt von Leistung und Gegenleistung) betroffen ist, dann SE statt der Leistung
 - Wenn das Integritätsinteresse (= Interesse, dass weitere Rechtsgüter und Rechte bestehen bleiben) betroffen ist, dann SE neben der Leistung
- Zeitliche Abgrenzung (sog. „Zauberformel“, wohl h.M.):
 - Der geltend gemachte Schaden ist ein Posten des SE statt der Leistung, wenn er durch eine hypothetisch ordnungsgemäße Erfüllung innerhalb der angemessenen Nachfrist entfallen würde
 - Die entscheidende Frage ist: Ist die Schadensposition vom Leistungsanspruch bzw. vom Nacherfüllungsanspruch umfasst?
 - Kontrollfrage ist also: Können beide Ansprüche (also SE und Erfüllung) nebeneinander bestehen (dann SE neben der Leistung = Begleitschaden) oder würde der geltend gemachte Schaden durch eine ordnungsgemäße Nacherfüllung behoben werden (SE statt der Leistung)?



Abgrenzung nach der „Zauberformel“



Quelle: Medicus/Lorenz, 22. Aufl.
2021, Schuldrecht I, § 28 Rn. 7.



UNIVERSITÄT
GÖTTINGEN

Beispielsfälle zur Abgrenzung: SE statt der Leistung oder SE neben der Leistung?

Beispiel 1:

K kauft von V eine antike Vase zum Preis von 1.000 €. K hat bereits einen Interessenten, der ihm 1.500 € für die Vase bietet. Leider muss K erfahren, dass V die Vase nach Abschluss des Kaufvertrages hat hinfallen lassen und sie nun völlig zerstört ist. K verlangt von V den entgangenen Gewinn i.H.v. 500 €.

Schadenersatz statt oder neben der Leistung?



Beispielsfälle zur Abgrenzung: SE statt der Leistung oder SE neben der Leistung?

Beispiel 2:

K kauft von V ein neues Auto. Dabei vereinbaren sie, dass K den Wagen spätestens am 10. Juni erhalten soll, da er ihn am 11. Juni für eine Geschäftsfahrt benötigt. Als V mit dem Auto am 10. Juni nicht erscheint, mietet sich K für die Geschäftsfahrt einen Ersatzwagen und verlangt von V die Mietkosten.

Schadensersatz statt oder neben der Leistung?



Beispielsfälle zur Abgrenzung: SE statt der Leistung oder SE neben der Leistung?

Beispiel 3:

Imbissbesitzer K kauft von V einen Grill zum Sonderpreis von 1.000 €. Das Gerät wird geliefert, jedoch kommt es aufgrund einer undichten Stelle in der Gasleitung des Geräts zu einer Verpuffung, bei welcher die Einrichtung des Imbisses beschädigt wird. Kann K von V Schadensersatz für die zerstörten Einrichtungsgegenstände verlangen?

Schadensersatz statt oder neben der Leistung?



Prüfungsschema: Schadensersatz statt der Leistung gem. §§ 437 Nr. 3, 280 Abs. 1, 3, 281 BGB

I. Voraussetzungen des § 437 BGB („Eröffnung der Mängelrechte“)

1. Kaufvertrag (über eine Sache), § 433
2. Mangel, § 434
3. Bei Gefahrübergang, §§ 446 f.
4. [Kein Gewährleistungsausschluss]

II. Weitere Voraussetzungen für den SE statt der Leistung

1. [Die Pflichtverletzung besteht darin, dass trotz Fristablaufs nicht ordnungsgemäß nacherfüllt wurde]
2. Fristsetzung oder Entbehrlichkeit
 - Grds. erfolglose Nachfristsetzung (§ 281 Abs. 1 S. 1) oder:
 - Entbehrlichkeit einer Fristsetzung nach § 281 Abs. 2 oder § 440 S. 1
3. Vertretenmüssen:
 - (P) Worauf muss sich das Vertretenmüssen beziehen?
 - → wohl h.M.: Der Schuldner muss entweder die mangelhafte Lieferung oder die Nicht-Nacherfüllung zu vertreten haben
4. Schaden

III. RF: SE statt der Leistung



Übungsfall 26

Der Autohändler Viktor (V) verkauft Karl (K) ein Auto für € 20.000.-. Nach Übergabe des Wagens stellt K fest, dass die Bremsen defekt sind. K fordert V auf, die Bremsen binnen drei Wochen zu reparieren. V bleibt jedoch untätig. Der Wert des mangelfreien Autos beträgt € 21.000.-. Die Reparatur durch eine Werkstatt würde € 2.000.- kosten.

Kann K von V Schadensersatz verlangen?

Wenn ja, in welcher Höhe?

